111年司法官律師考試 - 刑事訴訟法（1301）

111年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
111年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑事訴訟法部分（第36-60題）

第1題（原第36題）

甲涉嫌殺人未遂，經法院以有逃亡及串供之虞裁定羈押，茲因所有共犯及證人均已傳喚訊問完畢，甲之辯護人乙律師聲請法院撤銷羈押，下列敘述何者最為正確？

(A) 甲之所有共犯及證人均已傳訊完畢無勾串之虞，羈押原因已消滅，法院應撤銷羈押
(B) 所有共犯及證人雖已傳訊完畢，但仍有可能再行勾串，法院不應撤銷羈押
(C) 甲羈押之原因有二，縱已無勾串之虞，仍需依事實認定是否無逃亡之虞，然後才審酌是否撤銷羈押
(D) 甲僅係未遂犯應無逃亡之虞，應撤銷羈押

答案：(C)

第2題（原第37題）

檢察官受理告訴人告訴被告甲涉嫌詐欺，檢察官依法發動偵查。下列作為何者不符合刑事訴訟法之規定？

(A) 檢察官依法傳喚被告甲到檢察署接受訊問，甲無正當理由不到，檢察官簽發拘票，拘提甲
(B) 檢察官將案件發交轄區之司法警察官先行調查蒐證，受發交之司法警察官遂對甲發出傳票，傳喚甲至警察局接受調查
(C) 檢察官傳喚被告甲到檢察署接受訊問後，認甲涉嫌詐欺犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞但無聲請羈押之必要，檢察官可逕命具保
(D) 被告甲自行到檢察署說明案情，檢察官訊問後，如認甲涉嫌詐欺犯罪嫌疑重大，且有反覆實施詐欺犯罪之虞，需先踐行逮捕程序，才能向法院聲請羈押

答案：(B)

第3題（原第38題）

甲涉嫌竊車，警方通知甲到案接受詢問，於詢問甲涉案情況時，警員因疏忽未告知甲有權保持緘默，甲在不知有此權利的情況下自白犯罪。依實務見解，該自白證據能力之判斷，下列敘述何者正確？

(A) 警員詢問犯罪嫌疑人時未依法告知享有緘默權，為重大之程序違法，甲之自白不得作為證據
(B) 該自白原則上不得作為證據，但如經證明警員違背程序非出於惡意，且該自白係出於自由意志者，仍得作為證據
(C) 如檢察官可證明甲之自白係出於任意，仍具有證據能力
(D) 由法官審酌人權保障以及公共利益之均衡維護後，決定該自白有無證據能力

答案：(D)

第4題（原第39題）

就告訴人之陳述作為論罪之依據而言，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為目的，其經以證人身分具結之陳述是否與事實相符，法院仍應調查其他證據以資審認
(B) 告訴人如係被害人之法定代理人，其將私人訪查目擊者之見聞，於審判中到庭具結，經交互詰問之後，法院原則上仍不得將該見聞之陳述採為認定被告犯罪之依據
(C) 告訴人仍屬被告以外之人，其於檢察官偵查中具結陳明被害事實經過，該偵查筆錄與告訴人在審判中具結證述之內容不符，只要該偵查筆錄未於審判中經提示、朗讀或告以要旨，法院即不得將偵查筆錄採為認定被告犯罪之依據
(D) 告訴人如未滿十六歲，其於審判中經傳喚到庭為證人，法院誤命其具結，行交互詰問，其證詞即不得採為認定被告犯罪之依據

答案：(D)

第5題（原第40題）

甲為未成年人，騎機車遭乙追撞，車禍後接受警察詢問時，表達要對乙提起告訴。嗣後，甲之父親丙亦對乙獨立告訴。關於告訴之敘述，下列何者正確？

(A) 甲提出告訴後，丙不得再獨立告訴，檢察官應駁回丙之告訴
(B) 甲提出告訴後，丙得獨立告訴，但應先撤回甲之告訴
(C) 甲提出告訴後，得自行撤回告訴，無須徵得丙之同意
(D) 甲提出告訴之一星期後成年，於成年後撤回告訴，丙得知甲撤回告訴，得再獨立告訴

答案：(C)

第6題（原第41題）

甲懷疑其子乙偷竊家中個人金飾，乃向檢察官提起告訴，檢察官指揮檢察事務官受理並製作筆錄。下列敘述何者正確？

(A) 本件因已開始偵查，故甲不得再行委任律師提起自訴
(B) 該告訴筆錄依法未經具結，依刑事訴訟法第158條之3之規定，無證據能力
(C) 告訴代理人應選任律師充之，且在偵查中得預納費用請求付與卷內筆錄之影本
(D) 經偵查後，發覺除乙外，鄰居丙為共同正犯，若甲撤回對乙之告訴，檢察官仍得起訴丙竊盜

答案：(D)

第7題（原第42題）

甲因竊盜案經法院審理後判處有期徒刑一年，法院宣判後，甲因另案於 3 月 1 日入獄服刑，法院知悉後將判決書分別於：▶ 3 月 5 日送達甲之住所，由甲之同居父親簽收；🖃 3 月 6 日囑託甲服刑之監獄長官送達甲簽收；🌐 3 月 7 日送達甲指定之送達代收人律師乙簽收。如甲不服判決，至遲須在何日前提起上訴？

(A) 3月25日
(B) 3月26日
(C) 3月27日
(D) 3月29日

答案：(B)

第8題（原第43題）

無一定住居所之甲涉犯詐欺罪嫌，經司法警察調查後，認犯罪嫌疑重大。下列敘述何者最為正確？

(A) 因甲犯罪嫌疑重大且無一定住居所，故必要時，得不使用拘票予以拘提
(B) 因甲犯罪嫌疑重大且無一定住居所，故必要時，得不經傳喚且不持拘票予以逮捕
(C) 因甲犯罪嫌疑重大且無一定住居所，但仍應經傳喚後，無正當理由不到場，且須持拘票始得予以拘提
(D) 因甲犯罪嫌疑重大且無一定住居所，故必要時，得不經傳喚，但仍應持拘票予以拘提

答案：(D)

第9題（原第44題）

關於羈押被告之敘述，下列何者正確？

(A) 甲因涉犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之重罪嫌疑重大，又因另案通緝中，有逃亡之虞，經檢察官訊問後，檢察官得命令將甲羈押
(B) 乙涉犯最重本刑為 3 年以下有期徒刑之罪嫌疑重大，檢察官不得向法院聲請羈押乙，若檢察官向法院聲請羈押，法院應裁定駁回其聲請
(C) 丙女涉嫌販賣毒品，經法院裁定羈押，嗣丙女向法院提出其懷孕6月之醫院診斷證明書，聲請具保停止羈押，若法院調查屬實，應准予具保停止羈押
(D) 法院於審判中裁定羈押丁，不得逾 3 月，如認需延長羈押，每次不得逾 3 月，且最多以延長 3 次為限

答案：(C)

第10題（原第45題）

刑事訴訟法第197條規定，鑑定另有特別規定外，準用關於人證之規定。有關鑑定人之義務，下列敘述何者錯誤？

(A) 到場義務
(B) 具結義務
(C) 應受選任之義務
(D) 公正誠實義務

答案：(C)

第11題（原第46題）

法官承辦某貪污案件，於某日帶同書記官在其辦公室內，對該案的關鍵錄音光碟實施勘驗，並於審判時提示該錄音對話內容譯文供當事人及辯護人知悉，被告及辯護人均表示沒有實際聽到關鍵錄音光碟之對話內容，無法表示意見，檢察官表示相信法官的勘驗內容。關於勘驗程序及所得勘驗內容之證據能力，下列敘述何者最為正確？

(A) 法院的勘驗是法所明定之調查犯罪情形，且為調查、取得證據資料的方法之一，自得採為裁判之依據
(B) 檢察官已明示同意有證據能力，被告及辯護人雖謂無法表示意見，但等同未於言詞辯論終結前聲明異議，故視為同意有證據能力
(C) 勘驗程序並未規定要在法庭上為之，法官既已在辦公室內勘驗光碟，製作成逐字筆錄，並於審判時提示當事人及辯護人知悉，已足以保障其訴訟防禦權，故得採為裁判之依據
(D) 法院於審判中實施勘驗，當事人及辯護人原則上均有在場權，此為法院實施勘驗所應踐行之法定程序。倘有違背，其勘驗筆錄即屬違背法定程序而取得之證據，故不得採為裁判之依據

答案：(D)

第12題（原第47題）

警察發現犯罪嫌疑人甲正強盜他人財物，於追捕過程中，甲逃至乙房屋內。下列敘述何者正確？

(A) 警察為逮捕甲，得進入到乙的房屋內
(B) 警察應得檢察官之許可後，始得進入到乙的房屋內
(C) 警察不得進入乙的屋內，因其為乙享有隱私權的處所
(D) 警察進入乙的房屋後三日內，應報告檢察官，檢察官認為不應准許者，應於五日內撤銷之

答案：(A)

第13題（原第48題）

準備程序中辯護人主張檢察官偵查中所送鑑定不具證據能力，請求傳喚某大學教授出庭作證，說明該鑑定技術之原理以及為何已為先進國家所淘汰。受命法官當庭諭知於下次準備期日傳喚該大學教授出庭。受命法官於準備程序中調查證據之作為是否合法？

(A) 不合法。鑑定人所使用技術是否可信，是法院自由心證的範圍，不應於準備程序中進行調查
(B) 不合法。本於直接審理原則，應讓合議庭於審判中有直接觀察鑑定人之機會，受命法官於準備程序中不得為有關證據能力之證據調查
(C) 合法。準備程序的目的是為了促進審判期日的迅速集中審理，受命法官應做廣泛的實質與程序之證據調查，釐清爭點，促進訴訟經濟
(D) 合法。準備程序本就有篩選證據之功能，故受命法官得就證據能力之有無進行證據調查

答案：(D)

第14題（原第49題）

檢察官依通常程序起訴被告搶奪罪，經法院訊問後被告自白犯罪，法院認為宜以簡易判決處刑，最終處有期徒刑兩年，緩刑五年。檢察官不服，上訴至管轄之第二審地方法院合議庭，地方法院合議庭認為上訴無理由，駁回上訴。依實務見解，檢察官此時得否再對第二審判決上訴？

(A) 可以。搶奪罪非屬刑事訴訟法第376條之案件，檢察官自得針對二審判決上訴第三審，此時應向高等法院提起第三審上訴
(B) 可以。搶奪罪非屬刑事訴訟法第376條之案件，檢察官自得針對二審判決上訴第三審，此時應向最高法院提起第三審上訴
(C) 不可以。簡易處刑判決，僅被告得上訴第三審，不容許檢察官上訴第三審
(D) 不可以。簡易程序僅有一次救濟機會，此時檢察官不得上訴第三審

答案：(D)

第15題（原第50題）

原審之辯護人收受判決正本，與被告討論後，經被告授意提起上訴。該辯護人應以何人之名義提起上訴，始為合法？

(A) 以被告之名義提起上訴。因原審辯護人之上訴，性質上為代理上訴
(B) 以辯護人之名義提起上訴。因原審之辯護人得為被告之利益而上訴
(C) 以被告之名義提起上訴。因原審之辯護人得為被告之利益而獨立上訴
(D) 以辯護人或被告之名義提起上訴均可。因原審之辯護人得為被告之利益而上訴，被告則為有上訴權之當事人

答案：(A)

第16題（原第51題）

檢察官以被告犯過失重傷害罪提起公訴，第一審法院以告訴人告訴逾越告訴期間為由，諭知公訴不受理，在上訴期間，被害人因同一原因事由死亡。檢察官於上訴期間屆滿前提起上訴，第二審法院審理後之處理，下列敘述何者最為正確？

(A) 自為判決。過失重傷害與過失致死係同一案件，第二審法院係事實審，自得變更罪名而為判決
(B) 自為判決。過失重傷害雖屬告訴乃論之罪，但過失致死係非告訴乃論之罪，無告訴逾期之問題
(C) 撤銷發回原審。過失重傷害與過失致死事實不同，非同一案件，第二審法院顯就未受請求事項而予判決
(D) 撤銷發回原審。因係同一案件，得撤銷第一審判決，將案件發回原審法院，以維被告審級利益

答案：(D)

第17題（原第52題）

檢察官起訴甲想像競合犯竊盜、行使偽造私文書、詐欺取財罪嫌，第一審法院認為竊盜不成立，另兩罪成立，故從一重論以行使偽造私文書罪，竊盜不另為無罪諭知，檢察官不服上訴，第二審法院認三罪均成立，撤銷改判，仍從一重論以行使偽造私文書罪。上述三罪，何者為得上訴第三審之罪名？

(A) 僅行使偽造私文書罪
(B) 行使偽造私文書、詐欺取財二罪
(C) 行使偽造私文書、竊盜二罪
(D) 行使偽造私文書、詐欺取財、竊盜三罪

答案：(C)

第18題（原第53題）

甲因公然賭博財物，為警查獲時為脫免刑責而謊報乙之姓名年籍資料，檢察官依甲謊報之址傳喚無著後，向地方法院聲請簡易判決處刑，法院受理後，因認事證明確，逕以簡易判決處刑。該判決正本送達乙後，乙不服提起上訴，地方法院合議庭始發覺甲係冒乙之姓名。依實務見解，法院應如何處理最為正確？

(A) 法院應將判決中乙之姓名年籍資料裁定更正為甲
(B) 法院應重新製作記載甲之姓名年籍資料之判決正本，並重為送達
(C) 法院應撤銷第一審簡易判決，改判甲有罪
(D) 法院應撤銷第一審簡易判決，改判乙無罪

答案：(D)

第19題（原第54題）

下列何者並非審判中輔佐人在法律上之權限？

(A) 詰問證人
(B) 聲請撤銷被告之羈押
(C) 辯論證據之證明力
(D) 聲請調查證據

答案：(A)

第20題（原第55題）

通緝犯甲於KTV包廂內遇警察臨檢而遭逮捕，員警當場對甲之身體及隨身包實施搜索，發現有疑似海洛因粉末，隨即帶回警局。甲到警局後表示其機車停在KTV地下室停車場，員警通知巡邏警網前往搜索該機車，經撬開置物箱，發現 1 把改造手槍。下列關於警察所為附帶搜索之敘述，何者最為正確？

(A) 合法。因附帶搜索之範圍及於「所使用之交通工具」，故得對甲之機車實施附帶搜索
(B) 不合法。因附帶搜索之範圍須限縮於「立即可觸及之處所」，該機車顯然已逾越此一範圍
(C) 合法。因附帶搜索具有保全證據之作用，若非立即對該機車實施附帶搜索，證據有滅失之虞
(D) 不合法。因附帶搜索限於原實施逮捕之執法人員，其他人員不得實施附帶搜索

答案：(B)

第21題（原第56題）

有關偵查階段之身體檢查，下列敘述何者最為正確？

(A) 身體檢查的對象僅限於犯罪嫌疑人
(B) 身體檢查對象可適用警察臨檢盤查帶回者
(C) 司法警察實施身體檢查時，對於拒絕之人得直接採取血液
(D) 檢查婦女身體，應命醫師或婦女行之

答案：(D)

第22題（原第57題）

所謂自由證明，係指使用之證據，其證據能力或證據調查程序不受嚴格限制而已，然仍必須為適法之證據始足當之。下列事項之調查，依近期實務見解，何者不適用自由證明？

(A) 被告科刑資料中，與犯罪事實有密切關連之犯罪動機、目的、所生危害、違反義務程度之調查
(B) 共同正犯各人，就與構成要件事實無涉之犯罪利得若干、對犯罪利得有無處分權之認定
(C) 被告限制出境、出海之事由是否具備、有無限制必要性之審酌
(D) 證人於審判外之陳述，是否符合滯留國外或所在不明而無法傳喚或傳喚不到之要件

答案：(A)

第23題（原第58題）

檢察官有客觀注意義務，不僅指通常審判程序中有之，即便在開始再審後之審判程序亦然，故當二審檢察官為在監的死刑犯受刑人之利益聲請再審，下列敘述何者最為正確？

(A) 檢察官將聲請書遞交法院後，就可以直接釋放在監受刑人
(B) 法官裁定開始再審後，檢察官為節省訴訟程序可以直接撤回本件之起訴
(C) 法官裁定開始再審後，檢察官不得請求法院為無罪判決，只能請求從輕判決
(D) 法官裁定開始再審後，得裁定停止刑罰之執行

答案：(D)

第24題（原第59題）

A涉犯背信罪，獲不法利益100萬元。一審法院判決A有罪，惟漏未就A犯罪所得諭知沒收。檢察官與 A 均上訴二審，雙方未指摘漏未沒收部分，但二審法院調查後，認為一審漏未沒收部分違法，無可維持，予以撤銷改判，判決 A 有罪，並諭知沒收 100 萬元。背信罪屬刑事訴訟法第 376 條第 1 項第5款罪名，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 二審沒收判決是初次不利益判決，A得就二審沒收部分上訴第三審法院
(B) A不得對二審判決有罪部分上訴第三審法院
(C) 檢察官不得對二審判決上訴第三審法院
(D) 如果一審諭知無罪，二審改判有罪，檢察官得為A上訴第三審法院

答案：(A)

第25題（原第60題）

下列關於第二審上訴之敘述，何者正確？

(A) 提起第二審上訴，應由第一審法院先為審查。第一審法院如認上訴已逾上訴期間，應以判決駁回
(B) 提起第二審上訴，應由第一審法院先為審查。第一審法院如認上訴書狀未敘述具體理由，應逕以裁定駁回
(C) 原審之辯護人得為被告之利益提起上訴，故上訴狀得以辯護人自己之名義提起上訴
(D) 被告於第一審判決後死亡，配偶已失其獨立上訴權，不得再以自己之名義提起上訴

答案：(D)
